

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3684 -
3685/2532

พนักงานอัยการ จังหวัด ศรีสะเกษ
นาย ชั่งคอง หรือชั่งคอง แซ่เตีย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 349

ป.วิ.อ. มาตรา 218

จำเลยได้จำหน่ายทรัพย์สินไว้แก่ผู้เสียหาย การที่จำเลยกับพวกร่วมกันขนย้าย
ทรัพย์สินที่จำหน่ายไปจากสถานที่เก็บรักษาโดยอ้างว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นของบุคคล
อื่นยอมเป็นการทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับจำหน่าย เพราะเป็นการทำให้ทรัพย์สินที่
เป็นหลักประกันการจำหน่ายลดจำนวนลงหรือหมดสิ้นไป จึงเป็นความผิดตาม ป.อ.
มาตรา 349

ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนคดีต้องห้ามฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.อ. มาตรา 218.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 349 ให้จำเลย
คืนหรือไช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้เสียหาย และนับโทษจำเลยทั้งสองสำนวนติดต่อกัน

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 349 ลงโทษจำเลยในสำนวนแรกจำคุก 1 ปี ลงโทษจำเลยในสำนวนที่ 2 จำคุก 1 ปี รวมโทษจำคุก 2 ปี ส่วนที่โจทก์ขอให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายนั้น เห็นว่าพนักงานอัยการจังหวัดศรีสะเกษฟ้องจำเลยในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 43 ไม่ได้ให้อำนาจพนักงานอัยการ โจทก์เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหาย จึงให้ยกคำขอในส่วนนี้

จำเลยทั้งสองสำนวนอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำนวนแรก นอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์สำนวนแรกและจำเลยสำนวนที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...สำนวนแรกโจทก์ฎีกาว่า จำเลยได้จํานำสินค้ตามฟ้องไว้ แก่ผู้เสียหายโดยไม่จําต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จํานำต่อกันอีก เพราะจำเลยจะต้องเก็บ ทรัพย์สินที่จํานำไว้ในย้งฉางของนายสมโภชน์ซึ่งผู้เสียหายได้เช่าจากนายสมโภชน์ตาม เอกสารหมาย ป.จ.6นั้นเห็นว่า จำเลยไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำหนังสือสัญญาจํานำตาม เอกสารหมาย ป.จ.5 และสัญญาเช่าโกดังตามเอกสารหมาย ป.จ.6 แต่อ้างว่าถูก พนักงานของผู้เสียหายหลอกให้จำเลยลงชื่อในกระดาษแบบพิมพ์อ้างว่าจะเพิ่มวงเงิน สินเชื่อให้ 3,000,000 บาท เพื่อให้จำเลยนำไปชำระหนี้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา ก้นทรลักษ์ โดยมีนายคฑาวุธแซ่เตีย เบิกความสนับสนุน แต่จำเลยก็ไม่ได้อ้างหลัก ฐานการเป็นหนี้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขา ก้นทรลักษ์ มาแสดง นอกจากนี้จำเลย เป็นพ่อค้าติดต่อการค้ากับธนาคารมานาน ไม่น่าเชื่อว่า จำเลยจะถูกพนักงานของผู้ เสียหายหลอกให้ลงชื่อในกระดาษแบบพิมพ์ตามที่จำเลยอ้าง จึงรับฟังได้โดย ปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยได้จํานำข้าวโพดเมล็ดตากแห้ง มันสำปะหลังเส้น ข้าว

เปลือกชนิดต่าง ๆ ตามฟ้องโจทก์ไว้แก่ผู้เสียหายจริง จำเลยอ้างว่าทรัพย์สินที่จำนำ ไม่ได้ระบุว่ามีจำนวนอยู่เท่าใด และอยู่ในโกดังยุงฉาง หรืออาคารโรงสีของผู้ใดนั้น เห็นว่า ตามสัญญาจำนำเอกสารหมายเลข ป.จ.5 ได้ระบุไว้ชัดเจนแล้วว่า เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในที่เก็บรักษา บนที่ดินโฉนดที่ 40, 41 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัด ศรีสะเกษ และมีนายสมโภชน์ แซ่เตีย เป็นผู้รักษาทรัพย์สินดังกล่าว นอกจากนี้ยังมี สัญญาเช่าโกดังสินค้าที่ผู้เสียหายเป็นผู้เช่า นายสมโภชน์ แซ่เตียและนายคทาฐ แซ่เตีย เป็นผู้ให้เช่าตามเอกสารหมายเลข ป.จ.6 ซึ่งมีข้อความว่าโกดังสินค้า ยุงฉาง และ อาคารโรงสีไทยนัต ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดที่ดินดังกล่าวสนับสนุน จึงต้องฟังว่า ทรัพย์สินที่อยู่ในอาคารโกดังบนที่ดินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่จำนำตามเอกสารหมายเลข ป.จ.5 ที่จำเลยอ้างว่าทรัพย์สินดังกล่าวที่อยู่ในโกดังของนายสมโภชน์และนาย คทาฐ แซ่เตีย เป็นของนายธนาคาร แซ่เตีย ซึ่งมีคำพิพากษายอมให้จำเลยส่ง มอบทรัพย์สินให้นายธนาคาร แซ่เตีย นั้น ได้ความจากนายธนาคาร พยานจำเลยว่า ทรัพย์สินดังกล่าวมีสัญญาฝากทรัพย์สินและนายสมโภชน์ นายคทาฐ ได้ทำสัญญาประกัน ภัยทรัพย์สินดังกล่าวโดยระบุให้นายธนาคารเป็นผู้รับประโยชน์ พยานได้นำกรรมกรรม ประกันภัยฝากไว้กับนายสอาด แต่จำเลยก็ไม่ได้อ้างสัญญาฝากทรัพย์สินดังกล่าวมาเป็น พยานหลักฐานในคดีนี้ และจำเลยก็ไม่ได้ถามค่านายสอาดเกี่ยวกับกรรมกรรม ประกันภัยดังกล่าวด้วย ข้อน่าสืบจำเลยไม่น่าจะเชื่อ แม้จะมีคำพิพากษายอม ให้จำเลยส่งมอบทรัพย์สินก็ได้ความว่า นายธนาคารฟ้องจำเลยเมื่อวันที่ 9 หรือ 10 มีนาคม 2526 และศาลได้พิพากษายอมก่อนวันที่ 16 มีนาคม 2526 โดยไม่มี การต่อสู้คดีกันเลย จึงทำให้เป็นข้อระวางสงสัยยิ่งขึ้น และนายธนาคารก็ไม่ได้ฟ้อง นายสมโภชน์และนายคทาฐซึ่งเป็นผู้รักษาทรัพย์สินและผู้ให้เช่าโกดังให้ส่งมอบทรัพย์สิน ให้นายธนาคาร แต่กลับฟ้องจำเลย จึงยิ่งทำให้ไม่น่าเชื่อข้อนำสืบของจำเลย จำเลย อ้างว่านายสอาดพยานโจทก์มิได้เบิกความยืนยันว่าลายมือชื่อในช่องผู้มอบอำนาจ เป็นลายมือชื่อนายตามใจ ขำภโต กรรมการผู้มีอำนาจของผู้เสียหายนั้น เห็นว่านาย

สอาดเบิกความว่านายตามใจ ขำภโต กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารผู้เสียหายเป็นผู้ทำหนังสือมอบอำนาจ ตามเอกสารหมายเลข ป.จ.1 จึงต้องฟังว่า นายตามใจได้ลงชื่อในช่องผู้มอบอำนาจ ปรากฏข้อความในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว ข้อ 6 ให้มีอำนาจร้องทุกข์กล่าวโทษและมอบคดีอาญาต่อพนักงานสอบสวน จำเลยไม่มีพยานหลักฐานมาสืบหักล้างเอกสารดังกล่าวจึงต้องฟังว่า ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์คดีนี้โดยชอบแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้จํานำทรัพย์สินไว้แก่ผู้เสียหายดังกล่าว การที่จำเลยกับพวกร่วมกันขนย้ายทรัพย์สินที่จํานำไปจากสถานที่เก็บรักษาโดยอ้างว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นของนายธนาคาร จึงยอมทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายผู้รับจํานำ เพราะเป็นการทำให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการจํานำลดจำนวนลงหรือหมดสิ้นไป การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตั้งใจทักฟ้อง คำพิพากษาศาลอุทธรณ์เฉพาะสำนวนแรกไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

สำนวนที่ 2 ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยฎีกาศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาจำเลยเฉพาะในประเด็นที่ว่าได้มีการร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จำเลยฎีกาว่าธนาคารกรุงไทย จำกัดร่วมรู้เห็นให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินที่จํานำ จึงมีลักษณะสมคบหรือยินยอมให้จำเลยกระทำได้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด จึงไม่อยู่ในฐานะผู้เสียหายนั้น เห็นว่า ศาลล่างทั้งสองฟังข้อเท็จจริงว่าไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าผู้เสียหายได้ยินยอมให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินที่จํานำ จำเลยกล่าวอ้างว่าผู้เสียหายยินยอมก็เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ฎีกาจำเลยจึงเป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามตามบทกฎหมายข้างต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้"

พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะในสำนวนแรก ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. ผู้กระทำของความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 349 คือ ผู้จำนำทรัพย์ จำนำ คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้จำนำส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้รับจำนำเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ (ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 747) การจำนำผู้จำนำต้องส่งมอบทรัพย์ที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้เกี่ยวกับการส่งมอบทรัพย์ที่จำนำนี้เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 490/2502 วินิจฉัยไว้ว่า จำเลยกู้เงินโจทก์และในสัญญากู้มีข้อความด้วยว่า จำเลยได้นำโฉมมาจำนำไว้เมื่อทำสัญญากู้เงินกันแล้วโจทก์ได้ยินยอมมอบโฉมกลับคืนไปสู่การครอบครองของจำเลย แม้จำเลยจะเคยนำกลับไปให้โจทก์บ้างเป็นครั้งคราว แต่ผลที่สุดโจทก์ก็ยินยอมมอบคืนแก่จำเลยอีก เช่นนี้ย่อมถือว่าจำเลยหาได้มอบโฉมไว้เป็นประกันการชำระหนี้ตามความหมายในลักษณะจำนำตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 349 ไม่ คดีสำนวนแรกนี้มีปัญหาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จำเลยกับพวกขนย้ายไปจากสถานที่เก็บรักษาด้วยว่าเป็นทรัพย์สินที่จำเลยทำสัญญาจำนำและส่งมอบให้แก่ผู้เสียหายเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้หรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยข้อนี้แล้วเห็นว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่จำเลยจำนำไว้แก่ผู้เสียหายมีการส่งมอบแก่ผู้เสียหายแล้ว แต่ให้บุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์จำนำไว้ ดังนั้นการที่จำเลยร่วมกับพวกขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวไปจากที่เก็บรักษาโดยอ้างว่าเป็น

ทรัพย์สินของผู้อื่นที่ฝากจำเลยไว้ จึงยอมเป็นการเอาไปเสียซึ่งทรัพย์สินที่จำเลยจำนำไว้ แก่ผู้เสียหาย และเป็นการกระทำเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายเพราะเป็นการ ทำให้ทรัพย์สินที่จำเลยส่งมอบแก่ผู้เสียหายเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ลดจำนวนลง หรือหมดไป จำเลยจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 349 2. คดี ลำนวนที่ 2 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปีตามศาลชั้นต้น คู่ ความต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 218 คดีลำนวนที่ 2นี้ ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงต้องกัน มาแล้วว่า ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าธนาคารกรุงไทย จำกัด ผู้เสียหายได้ยินยอม ให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินที่จำนำ ดังนั้น การที่จำเลยฎีกาว่าผู้เสียหายร่วมรู้เห็นให้ จำเลยขนย้ายทรัพย์สินที่จำนำ มีลักษณะสมคบหรือยินยอมให้จำเลยกระทำได้ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด ไม่อยู่ในฐานะผู้เสียหายนั้นจึงเป็นฎีกาที่ประสงค์จะให้ศาลฎีการับฟัง ข้อเท็จจริงแตกต่างไปจากที่ศาลอุทธรณ์ฟังมา เป็นการฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้อง ห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว (โปรดดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2010/2528,1057/2529) คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ตัดสินก่อนมีการแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม เต็มประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 17)พ.ศ. 2532 มาตรา 11 ซึ่ง มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2532เป็นต้นไป แต่การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 218 นี้ไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักกฎหมายดังกล่าว ประเสริฐเขียนนิลศิริ